FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC

Coordination Provinciale
Kasaï-Oriental

Mbuji-Mayi, le 23 OCT 2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 23 OCT 2026
Enregistré N° 2485/10
Réceptionné par MBAYA
Signature:

N°088/FPC/CP/KOR/CBP/DMK/MBM/2026

Transmis copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du FPC,
- Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Taxation de la Redevance du FPC ;
- Monsieur le Directeur Général de la Trust Merchant Bank SA TMB

(Tous) à Kinshasa/ Gombe.

TRUST MERCHANT BANK S.A.
RCCM: GOM/L'SHI/RCCM/14-B-1624 (NRC 9063)
Id. Nat.: 05-K6500-N42165K
R.D. CONGO
23/10/2026

Concerne : **Accusé de réception**
VL n°305/TMB/MBM/JU/FNK/2026

***Monsieur le Chef d'Agence de la Trust Merchant* Bank SA TMB**
à MBUJIMAYI/*Kasaï-Oriental*

Monsieur le Chef d'Agence,

En mains votre lettre mieux référencée en concerne du 16 octobre 2026 en réaction à notre mise en demeure relative au non-paiement de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle Coordination Provinciale du Kasaï Oriental et vous en remercions.

Y faisant suite, il y a lieu de vous préciser que vous vous êtes trompé d'enseigne dans le fondement de votre contestation en évoquant la lettre n°DAECC/CAM/BL/F.0002/2023 du 12 janvier 2023 de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle, car la FEC n'est pas un organe de loi moins encore un juge d'interprétation ou d'arbitrage en matières administratives mais une simple corporation des patronats dont ses avis et contestations ne constituent nullement une force de loi.

Cependant, pour ce qui est de vos observations en rapport avec la permanence d'affichage de la publicité, il y a lieu de vous rappeler que « **la loi prévoit que la durée maximale d'affichage d'une publicité est de 30 jours, à l'échéance de laquelle l'annonceur est tenue d'enlever sa publicité** », de ce fait, une publicité qui va au-delà de ce délai est une publicité renouvelée débouchant sur une nouvelle taxation suivant les prescrits de la loi.

De ce fait, vous conviendrez avec nous que votre affichage a largement dépassé l'échéance de 30 jours prévue par la loi, d'où la réclamation du paiement de la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle, car cette publicité continue de produire ses effets sur les consommateurs.

En outre, s'agissant de la confusion relevée dans votre précitée, il s'avère que vous entretenez une ambiguité entre le bénéficiaire de la publicité qui est le redevable réel votre Institution Bancaire (TMB) et le prestataire de la publicité qu'est l'artiste redevable légal, qui paie sa redevance ponctuelle à l'émission de sa facture et cette dernière couvre le 1er mois de l'émission de la facture des prestations publicitaires tandis que le bénéficiaire ou annonceur de la publicité que vous êtes, la loi vous fait obligation de vous acquitter de votre redevance tout le reste de l'existence de l'œuvre publicitaire conformément à l'article 5 de l'arrêté n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaire. En sus, l'article 11 de l'arrêté n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012, précise ce qui suit : « ***Toute personne physique ou morale qui recourt, pour la promotion de son activité, de son produit, de son service ou son affaire, à l'action publicitaire soit directement au moyen de ses propres services, soit indirectement en utilisant un ou plusieurs prestataires de publicité tels qu'énumérés à l'article 14 est assujettie au paiement de la redevance en matière publicitaire due au Fonds*** ».

Par ailleurs, votre Institution Bancaire n'est pas toujours en règle vis-à-vis du FPC en ce qui concerne la taxation des imprimés des valeurs tels que : « ***Agenda, Chéquiers, cartes bancaires, gadgets, T-shirt, dépliants, bordereaux de caisse et calendriers*** » dont nous espérons qu'il n'y aurait pas des controverses quant à son exécution.

Eu égard à ce qui précède, nous réaffirmons notre position sur la taxation contestée par votre Institution Bancaire sans arguments juridiques imparables et maintenons également toutes nos mesures y relatives.

Par conséquent, en vue de préserver nos intérêts respectifs, nous vous recommandons à la préparation de tous les éléments nécessaires se rapportant au dossier sous examen et procéder à la déclaration afin de permettre au FPC de rentrer dans ses droits longtemps éludés, faute de quoi nous nous réservons le droit et pouvoir d'appliquer les mesures des contraintes nous conférées par la loi dans le délai de 5 jours dès réception de la présente.

Veuillez agréer, **Monsieur le Chef d'Agence**, l'assurance de notre franche collaboration.

BUKASA KABUNDA Alain

Coordonnateur Provincial

BUKASA KABUNDA Alain
Coordonnateur Provincial